

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2304/2538

นาย พ รม อยู่ สุภาพ
นาย ศิริพงษ์ จันทรชุ่ม

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1304 (2)

ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่เป็นทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน นั้น เกิดขึ้นเป็นอยู่ตามสภาพของที่ดินและการใช้ร่วมกันของประชาชนโดยไม่จำเป็นต้อง ขึ้นทะเบียนหรือมีเอกสารของทางราชการกำหนดให้เป็นที่สาธารณประโยชน์เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าที่ดินพิพาทเป็นที่สาธารณประโยชน์ โจทก์จึงไม่มีสิทธิขอให้จำเลยซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์สำหรับที่ดินพิพาท

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ซื้อที่ดินพิพาทมาจากผู้มีชื่อแล้วครอบครองทำประโยชน์ตลอดมา โจทก์ได้ยื่นคำขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวต่อสำนักงานที่ดินอำเภอลาดยาว จำเลยในฐานะนายอำเภอลาดยาว ซึ่งมีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ได้มีหนังสือถึงโจทก์ปฏิเสธการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้แก่โจทก์ อ้างว่าที่ดินบางส่วนเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ เป็นที่สาธารณะ ซึ่งความจริงไม่ใช่ที่สาธารณะขอให้บังคับจำเลยออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินของโจทก์

จำเลยให้การว่า เดิมเจ้าของที่ดินพิพาทได้ยกที่ดินดังกล่าวบางส่วนให้เป็นที่สาธารณณะก่อนที่โจทก์จะได้รับโอนมา หลังจากนั้นประชาชนได้ใช้ที่ดินดังกล่าวร่วมกันเป็นเวลาหลายสิบปี โจทก์จึงไม่มีสิทธิในที่ดินสาธารณะอีก โจทก์นำคดีมาฟ้องเกิน 60 วันนับแต่ได้รับทราบคำสั่งระงับการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์จากจำเลย โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้จำเลยออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้แก่โจทก์ตามจำนวนเนื้อที่ทั้งหมดที่โจทก์นำรังวัดตรวจสอบไว้ จำนวน 73 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยฟังข้อเท็จจริงว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่สาธารณะสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ที่โจทก์อ้างว่า ที่ดินพิพาทไม่มีหลักฐานการขึ้นทะเบียนว่าเป็นที่สาธารณะนั้น เห็นว่า ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่เป็นทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันนั้นเกิดขึ้น เป็นอยู่ตามสภาพของที่ดินและการใช้ร่วมกันของประชาชนโดยไม่จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนหรือมีเอกสารของทางราชการกำหนดให้เป็นที่สาธารณประโยชน์เช่นนั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าที่ดินพิพาทเป็นที่สาธารณประโยชน์ โจทก์จึงไม่มีสิทธิขอให้จำเลยออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท

พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

(สมคิด ไตรโสรัส-พรชัย สมรรถเวช-สถิตย์ ไพเราะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ